

「상호저축은행업감독업무시행세칙」 일부 개정안

상호저축은행업감독업무시행세칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

<부 칙>

제1조(시행일) 이 세칙은 2025년 1월 15일부터 시행한다.

제2조(자본에 관한 적용례) <별표1> 제3조의2의 기본자본에 관한 개정내용은 이 세칙 시행일 이후 최초 발행된 증권이나 체결된 계약(갱신 또는 기한 연장된 경우를 포함한다)에 대하여 적용한다.

상호저축은행업감독업무시행세칙 <별표1> 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조의2(기본자본의 인정요건)를 다음과 같이 신설한다.

기본자본은 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 기본자본으로 인정한다.

1. 상호저축은행은 증권 발행시 주식 매매입, 주금상환 또는 발행 취소에 대한 기대를 초래해서는 안되며, 상환 등이 될 것이라는 투자자의 기대를 유발하거나 상호저축은행에게 사실상 상환을 하도록 부담을 부과하는 어떠한 조건도 부여하여서는 아니될 것
2. 상호저축은행 및 상호저축은행이 실질적으로 영향력을 행사하는 자는 증권 매입자에게 매입자금을 직·간접적으로 제공할 수 없고, 납입자금에 대하여 청구권의 변제순위를 법적, 경제적으로 강화할 수 없으며, 직접 또는 관계회사(대주주 등을 포함한다)를 통하여 동 증권의 매입자에게 담보를 제공하거나 보증(조건부로 일정한 이익의 보장을 약속하는 행위 또는 사실상 일정한 이익의 보장을 약속하는 행위 등을 포함한다)하여서는 아니될 것

제5조 제1항 제7호 중 “감독원장에게 사전에 보고할 것”을 “별지 제15호 서식에 따라 감독원장에게 사전에 보고할 것”로 한다.

제5조 제2항 제4호 중 “감독원장에게 사전에 보고할 것”을 “별지 제15호 서식에 따라 감독원장에게 사전에 보고할 것”로 한다.

<별지 제15호 서식>을 [별첨 1]와 같이 신설한다.

[별첨 1]

<별지 제15호 서식>

작성 자 :	(직 위)
전화번호 :	

부채성 자본조달수단 및 하위 기한부 후순위채권 발행 사전 보고 (<별표1> 제5조 관련)

문서번호

발신일자

수 신 금융감독원장

참 조

제 목 부채성 자본조달수단 및 하위 기한부 후순위채권 발행 사전 보고

「상호저축은행법」 제22조의2 제1항 및 「상호저축은행업 감독업무 시행세칙」 <별표1> 제5조에 의거, 부채성 자본조달수단 및 하위 기한부 후순위채권 발행을 붙임과 같이 사전 보고합니다.

붙 임 : 부채성 자본조달수단 및 하위 기한부 후순위채권 발행 사전 보고

○ ○ 상호저축은행

대표이사

(서명 또는 인)

(붙임)

부채성 자본조달수단 및 하위 기한부 후순위채권 발행 사전 보고

발행 사유	
종 류	
발행 방식	
인 수 인	
발 행 일	년 월 일
만 기 일	년 월 일
만 기	
발 행 액	(백만원)
발행금리(보장수익률)	%
발행일 기준 당해 상호저축은행의 1년만기 정기예금 금리	%
배 당 률	% (구체적 산출방식 포함 기재)
상환권 유무	(유, 무를 표시하고, 구체적 상환조건 기재)
전환권 유무	(유, 무를 표시하고, 구체적 전환조건 기재)
무담보 조건 여부	
후순위 특약 여부	
이자지급연기 조건 여부 및 내용	
기타 발행조건	
자기자본비율 추이	최근 위험가중자산에 대한 자기자본비율 (년 월말) : % 발행금액 포함시 위험가중 자산에 대한 자기자본비율 : %
기타 참고사항	

주 : 1) 금액은 백만원 단위로 기재

2) '발행 방식'은 공모, 사모 등으로 구분

3) 인수인이 상호저축은행법 제37조 제1항의 대주주 등에 해당할 경우 발행일 기준 지분율 기재

4) '무담보 조건'이란 상호저축은행업감독업무시행세칙 <별표1> 제5조 제4항의 '무담보 조건'을 의미

5) '후순위 특약'이란 상호저축은행업감독업무시행세칙 <별표1> 제5조 제5항의 '후순위 특약 조건'을 의미

6) 상기에서 명시하지 않았으나 보완자본의 본질과 채권-채무관계 등에 중대한 영향을 줄 수 있는 사항은 '기타 참고사항'에 기재

7) 발행 관련 계약내용이 상호저축은행업감독업무시행세칙<별표1>의 보완자본 인정 요건을 충족하는지 여부에 대한 상호저축은행 자체적인 확인 자료(체크리스트) 첨부

8) 상호저축은행업감독업무시행세칙<별표1>의 보완자본 인정요건 충족여부를 확인할 수 있는 자료 첨부

☐ 「상호저축은행업감독업무시행세칙」 본문

현 행	개정안
<신 설>	<u>부 칙 <제9999호, 2025. 1. 15.></u> <u>제1조(시행일) 이 세칙은 2025년 1월 15일부터 시행한다.</u> <u>제2조(자본에 관한 적용례) <별표1></u> <u>제3조의2의 기본자본에 관한 개정 내용은 이 세칙 시행일 이후 최초 발행된 증권이나 체결된 계약(갱신 또는 기한 연장된 경우를 포함한다)에 대하여 적용한다.</u>

□ 「상호저축은행업감독업무시행세칙」 <별표 1>

현 행	개정안
[별표 1] 재무건전성비율 산출기준(제24조의2 관련) <신 설>	[별표 1] 재무건전성비율 산출기준(제24조의2 관련) <u>제3조의2 (기본자본의 인정요건)</u> 기본자본은 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 기본자본으로 인정한다. 1. 상호저축은행은 증권발행시 주식재매입, 주금상환 또는 발행 취소에 대한 기대를 초래해서는 안되며, 상환 등이 될 것이라는 투자자의 기대를 유발하거나 상호저축은행에게 사실상 상환을 하도록 부담을 부과하는 어떠한 조건도 부여하여서는 아니될 것 2. 상호저축은행 및 상호저축은행이 실질적으로 영향력을 행사하는 자는 증권 매입자에게 매입자금을 직·간접적으로 제공할 수 없고, 납입자금에 대하여 청구권의 변제순위를 법적, 경제적으로 강화할 수 없으며, 직접 또는 관계회사(대주주 등을 포함한다)를 통하여 동 증권의 매입자에게 담보를 제공하거나 보증(조건부로 일정한 이익의 보장을 약속하는 행위 또는 사실상 일정한 이익의 보장을 약속하는 행위 등을 포함한다)하여서는 아니될 것
제5조(보완자본의 인정요건) ① 부채성 자본조달수단 발행자금은 다음 각 호의 요건을 모두 충족(누적적 우선주의 경우 제3호 및 제4호의 요건을 제외한다)하는 경우에 한하여 보완자본으로 인정한다.	제5조(보완자본의 인정요건) ① ----- ----- ----- ----- -----.

현 행	개정안
1. ~ 6. (생 략) 7. <u>감독원장에게</u> 사전에 보고할 것	1. ~ 6. (현행과 같음) 7. <u>별지 제15호 서식에 따라 감독원장에게</u> -----
② 하위 기한부 후순위채무(차입자금을 포함하되 후순위 예금은 제외한다)는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 보완자본으로 인정한다. 1. ~ 3. (생 략) 4. <u>감독원장에게</u> 사전에 보고할 것	② ----- ----- ----- ----- ---. 1. ~ 3. (현행과 같음) 4. <u>별지 제15호 서식에 따라 감독원장에게</u> -----

□ 「상호저축은행업감독업무시행세칙」 <별지 제15호 서식>

현 행	개정안				
<신 설>	<별지 제15호 서식> <table border="1"> <tr> <td>작 성 자 :</td><td>(직 위)</td></tr> <tr> <td>전화번호 :</td><td></td></tr> </table> <u>부채성 자본조달수단 및 하위 기한부 후순위채권 발행 사전 보고</u> (<별표1> 제5조 관련) <u>문서번호</u> <u>발신일자</u> <u>수 신 금융감독원장</u> <u>참 조</u> <u>제 목 부채성 자본조달수단 및 하위 기한부 후순위채권 발행 사전 보고</u> <u>「상호저축은행법」 제22조 의2 제1항 및 「상호저축은행업감독 업무시행세칙」 <별표1> 제5조에 의 거, 부채성 자본조달수단 및 하위 기 한부 후순위채권 발행을 붙임과 같 이 사전 보고합니다.</u> <u>붙 임 : 부채성 자본조달수단 및 하위 기한부 후순위채권 발행 사전 보고</u> ○ ○ 상호저축은행 대표이사 (서명 또는 인)	작 성 자 :	(직 위)	전화번호 :	
작 성 자 :	(직 위)				
전화번호 :					

현 행	개정안																																				
	(붙임) <u>부채성 자본조달수단 및 하위 기한부 후순위채권 발행 사전 보고</u> <table> <tr> <td>발행 사유</td><td></td></tr> <tr> <td>종 류</td><td></td></tr> <tr> <td>발행 방식</td><td></td></tr> <tr> <td>인 수 인</td><td></td></tr> <tr> <td>발 행 일</td><td>____년 ____월 ____일</td></tr> <tr> <td>만 기 일</td><td>____년 ____월 ____일</td></tr> <tr> <td>만 기</td><td></td></tr> <tr> <td>발 행 액</td><td>____ (백만원)</td></tr> <tr> <td>발행금리(보장수익률)</td><td>____ %</td></tr> <tr> <td>발행일 기준 당해 상호저축은행의 1년만기 정기예금 금리</td><td>____ %</td></tr> <tr> <td>배 당 률</td><td>____ % (구체적 산 출방식 포함 기재)</td></tr> <tr> <td>상환권 유무</td><td>____ (유, 무를 표시 하고, 구체적 상환조건 기재)</td></tr> <tr> <td>전 환 권 유무</td><td>____ (유, 무를 표시 하고, 구체적 상환조건 기재)</td></tr> <tr> <td>무담보 조건 여부</td><td></td></tr> <tr> <td>후순위 특약 여부</td><td></td></tr> <tr> <td>이자지급연기 조건 여부 및 내용</td><td></td></tr> <tr> <td>기타 발행조건</td><td></td></tr> <tr> <td>자기자본비율 추이</td><td> 최근 위험가중자산에 대한 자기자본비율 (____ 년 ____월말) : ____ % 발행금액 포함시 위 험가중 자산에 대한 자기자본비율 : ____ % </td></tr> </table>	발행 사유		종 류		발행 방식		인 수 인		발 행 일	____년 ____월 ____일	만 기 일	____년 ____월 ____일	만 기		발 행 액	____ (백만원)	발행금리(보장수익률)	____ %	발행일 기준 당해 상호저축은행의 1년만기 정기예금 금리	____ %	배 당 률	____ % (구체적 산 출방식 포함 기재)	상환권 유무	____ (유, 무를 표시 하고, 구체적 상환조건 기재)	전 환 권 유무	____ (유, 무를 표시 하고, 구체적 상환조건 기재)	무담보 조건 여부		후순위 특약 여부		이자지급연기 조건 여부 및 내용		기타 발행조건		자기자본비율 추이	최근 위험가중자산에 대한 자기자본비율 (____ 년 ____월말) : ____ % 발행금액 포함시 위 험가중 자산에 대한 자기자본비율 : ____ %
발행 사유																																					
종 류																																					
발행 방식																																					
인 수 인																																					
발 행 일	____년 ____월 ____일																																				
만 기 일	____년 ____월 ____일																																				
만 기																																					
발 행 액	____ (백만원)																																				
발행금리(보장수익률)	____ %																																				
발행일 기준 당해 상호저축은행의 1년만기 정기예금 금리	____ %																																				
배 당 률	____ % (구체적 산 출방식 포함 기재)																																				
상환권 유무	____ (유, 무를 표시 하고, 구체적 상환조건 기재)																																				
전 환 권 유무	____ (유, 무를 표시 하고, 구체적 상환조건 기재)																																				
무담보 조건 여부																																					
후순위 특약 여부																																					
이자지급연기 조건 여부 및 내용																																					
기타 발행조건																																					
자기자본비율 추이	최근 위험가중자산에 대한 자기자본비율 (____ 년 ____월말) : ____ % 발행금액 포함시 위 험가중 자산에 대한 자기자본비율 : ____ %																																				

현행	개정안		
	<table border="1" data-bbox="836 295 1393 383"> <tr> <td data-bbox="836 295 1121 383">기타 참고사항</td><td data-bbox="1121 295 1393 383"></td></tr> </table> 주 : 1) 금액은 백만원 단위로 기재 2) ‘발행 방식’은 공모, 사모 등으로 구분 3) 인수인이 상호저축은행법 제37조 제1항의 대주주 등에 해당할 경우 발행일 기준 지분을 기재 4) ‘무담보 조건’이란 상호저축은행업감독업무시행세칙 <별표1> 제5조 제4항의 ‘무담보 조건’을 의미 5) ‘후순위 특약’이란 상호저축은행업감독업무시행세칙 <별표1> 제5조 제5항의 ‘후순위 특약 조건’을 의미 6) 상기에서 명시하지 않았으나 보완자본의 본질과 채권-채무관계 등에 중대한 영향을 줄 수 있는 사항은 ‘기타 참고사항’에 기재 7) 발행 관련 계약내용이 상호저축은행업감독업무시행세칙<별표1>의 보완자본 인정 요건을 충족하는지 여부에 대한 상호저축은행 자체적인 확인 자료(체크리스트) 첨부 8) 상호저축은행업감독업무시행세칙 <별표1>의 보완자본 인정요건 충족여부를 확인할 수 있는 자료 첨부	기타 참고사항	
기타 참고사항			